MINISTÈRE DE LA CULTURE, ARTS ET PATRIMOINES

Le Ministre

ARRETE MINISTERIEL N°CAB/MIN/CAP/KFC/COJUC/JLM/...061.../2023 DU 23 NOV 2023 FIXANT LES STATUTS PARTICULIERS D'UN SERVICE SPECIALISE DU MINISTERE DE LA CULTURE, ARTS ET PATRIMOINES DENOMME « CENTRE CULTUREL CONGOLAIS « LE ZOO »

Le Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines,

Vu la Constitution, spécialement en son article 93 ;

Vu la loi n°08/007 du 07 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux Etabiissements publics et des services publics en ses articles 5 et 34 ;

Vu le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat ;

Vu l'Ordonnance n°21/006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu l'Ordonnance n°21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des Vices Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des Vice-Ministres ;

Vu l'Ordonnance n°22/002 du 07 janvier 2022 portant organisation et fonctionnement du Gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les Membres du Gouvernement spécialement en ses articles 3 et 4 ;

Vu l'Ordonnance n°22/003 du 07 janvier 2022 fixant des attributions des Ministères ;

Vu l'Arrêté Ministériel n°019/CAB/MUCA/93 de la 19/08/1993 portante création du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » un service Public doté d'une autonomie Administrative et financière et placé sous la tutelle du Ministère de la Culture, Arts et Patrimoines ;

Considérant la nécessité de fixer les statuts du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » ;

Sur proposition du Secrétaire Général à la Culture, Arts et Patrimoines.

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

ARRETE :

Titre I : Des dispositions générales

Chapitre I : de la création

Il est créé par l'Arrêté Ministériel

Article 1 : n°019/CAB/MIN/CA/93 du 19/08/1993 le Centre Culturel Congolais « Le Zoo » un service à caractère culturel et scientifique, doté de la personnalité juridique, appelé Centre Culturel Congolais Le Zoo. Il est régi, en tant que service public spécialisé, par la loi n°08/009 du 07 juillet 2008 et le Décret-loi n°017/2002 du 03 octobre 2002 portant code de conduite de l'agent public de l'Etat ;

Article 2 : L'ensemble des biens corporels et incorporels existant appartiennent au Centre Culturel Congolais « Le Zoo ».

Chapitre II : Du siège social

Article 3 : Le siège social du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » est établi à Kinshasa, sur l'avenue Kasa-vubu n°01 dans la commune de la Gombe. Il dispose des Antennes ou des Centres culturels provinciaux dans l'ensemble de la République Démocratique du Congo par un Arrêté Ministériel, sur proposition du Comité de Gestion.

Chapitre III : De l'objet social

Article 4 : Le Centre Culturel Congolais le ZOO est un Service ouvert aux activités culturelles et artistiques organisées dans les conditions déterminées par le gestionnaire (Règlement d'Ordre Intérieur de l'établissement). Il fonctionne sous la tutelle du ministère de la Culture, Art et Patrimoines.

Article 5 : Le Centre Culturel Congolais « Le Zoo » a pour objet de diffuser, de promouvoir la culture et les créations artistiques au pays et à l'étranger par l'organisation des événements tels que :

- Des colloques ;
- Des ateliers ;
- Des spectacles ;
- Des expositions des productions d'arts ;
- Des Formations etc...

Le Centre Culturel « Le Zoo » peut accueillir et organiser plusieurs événements de portée nationale et internationale.

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

Titre II : Du Patrimoine

Article 6 : Le patrimoine du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » est constitué de tous les biens, droits et obligations qui lui sont reconnus conformément à l'article 2 du présent Arrêté ; il s'agit :

- De son espace dont la superficie est de 6343,10 m^2 couvrant toute la parcelle ;
- De son infrastructure (Bâtiment et immeuble) :

✓ Bibliothèque
✓ Bureaux et salle de spectacles
✓ Galerie d'arts
✓ Cave
✓ Ateliers de création d'arts

- Des meubles, équipements, matériels et autres biens acquis dans le cadre de l'exécution de sa mission et son objet.

Titre III : Des structures, de l'organisation et du fonctionnement

Chapitre IV : Organisation et fonctionnement

Article 7 : La structure organique du Centre Culturel Congolais comprend :

- La Direction Générale ;
- L'Organe consultatif des Experts ;
- La Direction Provinciale.

Article 8 : Le Centre Culturel Congolais le ZOO jouit de l'autonomie administrative et financière.

Article 9 : La Direction Générale du Centre Culturel Congolais le ZOO comprend 6 directions coordonnées et supervisées par la Direction Générale :

1. Direction de l'Administration ;
2. Direction des Finances ;
3. Direction de l'Animation et Préservation Culturelle ;
4. Direction de l'Intendance ;
5. Direction de la Bibliothèque ;
6. Direction de l'Economie Culturelle.

Chacune de ces directions est confiée à Directeur.

Article 10 : Les membres du Comité de Gestion du Centre Culturel Congolais le ZOO sont nommés par arrêté du Ministre ayant la Culture, les Arts et les Patrimoines dans ses attributions.

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

Article 11 : Le Directeur Général du Centre Culturel Congolais le ZOO, gère et coordonne les activités quotidiennes et applique le programme approuvé globalement par le Comité de Gestion.

- Il élabore les prévisions budgétaires qu'il soumet au comité de gestion avant de le transmettre au ministre de tutelle.
- Il conclut les contrats avec les parties intéressées à la production et la diffusion de spectacle et de concert.
- Il engage et représente le Centre Culturel Congolais le ZOO

Article 12 : Le Directeur General du Centre Culturel Congolais le ZOO repartit les taches conformément à l'organigramme prescrit par le présent statut.

Article 13 : Le personnel du Centre Culturel Congolais le ZOO est nommé par le Directeur Général après avis du Comité de Gestion.

Article 14 : Les membres du Comité de Gestion n'exerçant plus leurs fonctions au sein de ce dernier et ayant une carrière au Centre font partie de l'Organe Consultatif d'Experts du Centre Culturel Congolais le ZOO.

Article 15 : L'Organe Consultatif d'Experts est organisé de la manière suivante :

- Directeur Expert Principal ;
- Directeur Expert Adjoint ;
- Et les Directeurs Experts.

Article 16: Les membres de l'Organe Consultatif d'Experts sont désignés et relevés de leurs fonctions par le Directeur General.

Article 17: Les structures du Centre Culturel Congolais le ZOO fonctionnent de la manière suivante :

- Le Directeur General ;
- Le Directeur General adjoint ;
- Les Directeurs de l'Organe Consultatif des Experts ;
- Directeurs Provinciaux ;
- Secrétariat Général et Protocole ;
- Directeur de l'Administrative ;
- Directeur des Finances ;
- Directeur d'Animation et Préservation Culturelle et Artistique ;
- Directeur de l'Intendance ;
- Directeur de la Bibliothèque ;
- Directeur de l'Economie Culturelle ;
- Division du Personnel ;
- Division des Finances ;
- Division de l'Administration ;

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

- Division de l'Animation culturelle et Artistique ;
- Division de la préservation Culturelle et Artistique ;
- Division de l'Intendance ;
- Division de la Régie ;
- Division de l'Economie Culturelle ;
- Division de la Bibliothèque ;
- Bureau social ;
- Bureau comptable ;
- Bureau d'Administration ;
- Bureau de l'Economie Culturelle ;
- Bureau d'animation culturelle ;
- Bureau de Conservation ;
- Bureau de l'Assainissement ;
- Bureau sécurité ;
- Bureau de la régie ;
- Bureau de Patrimoine ;
- Bureau de classement;
- Bureau de Protocole ;
- Bureau du personnel ;
- Bureau de la maintenance ;
- Bureau du Secrétariat General.

Chapitre V : De la Direction Générale

Article 18 : La Direction générale du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » est assurée par un Directeur Général, assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous désignés et relevés de leurs fonctions par l'Arrêté du Ministre de tutelle.

Article 19 : La Direction Générale du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » exécute les décisions du Ministre de tutelle et assure la gestion journalière. Elle exécute le budget, élabore les états financiers et dirige l'ensemble des services. Elle représente le Centre Culturel Congolais « Le Zoo » vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer sa bonne marche et pour agir en toute circonstance en son nom.

Article 20 : En cas d'absence ou d'empêchement, l'intérim du Directeur Général est assumé par le Directeur Général Adjoint ou, à défaut, par un autre Directeur en fonction désigné par le Ministre de tutelle, sur proposition du Directeur général.

Article 21 : Les actions judiciaires tant en demande qu'en défense sont introduites et/ou soutenues au nom du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » par le Directeur Général ou, à défaut, par son remplaçant ou par toute autre personne dûment mandatée à cette fin par lui.

Titre IV : De la tutelle

Article 22 : Le Centre Culturel Congolais « Le Zoo » est placé sous la tutelle du Ministre ayant la Culture, Arts et Patrimoines dans ses attributions.

Article 23 : Le Ministre exerce son pouvoir de tutelle par voie d'autorisation préalable, par voie d'approbation ou par voie d'opposition.

Article 24 : sont soumis à l'autorisation préalable :

- Les acquisitions et aliénations immobilières ;
- Les emprunts à plus d'un an de terme ;
- Les prises et cessions de participations financières ;
- L'établissement d'agences et de bureaux à l'étranger ;
- Les marchés de travaux et de fournitures d'un montant égal ou supérieur à 500.000.000 de franc congolais.

Le montant prévu à l'alinéa précédent peut être actualisé en cas de nécessité.

Article 25 : Sans préjudice d'autres dispositions du présent Arrêté, sont soumis à l'approbation :

- Le budget du Centre Culturel Arrêté par le Comité de gestion ;
- Le statut du personnel fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de tutelle ;
- Le Règlement d'Ordre Intérieur approuvé le Ministre de tutelle ;
- Le rapport annuel d'activités.

Titre V : De l'organisation financière

Article 26 : L'exercice comptable du Centre Culturel Congolais « Le Zoo » commence le 1er janvier et se clôture le 31 décembre de la même année.

Article 27: Les comptes du Centre Culturel sont tenus conformément à la législation comptable en vigueur en République Démocratique du Congo.

Article 28 : Le budget du Centre Culturel est arrêté la Direction Générale est soumis à l'approbation du Ministre de tutelle conformément au présent Arrêté Ministériel. Il est exécuté par la Direction générale.

Article 29 : Le budget du Centre Culturel est subdivisé en budget d'exploitation (B.E) et en budget d'investissement (B.I).
Le budget d'exploitation comprend :

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

1. En recette :

- Les ressources d'exploitation ;
- Les ressources diverses et exceptionnelles ; - Les dotations budgétaires.

2. En dépense :

- Les charges d'exploitations ;
- Les charges du personnel (y compris les dépenses de formation professionnelle et toutes autres dépenses faites dans l'intérêt du personnel) ;
- Toutes autres charges financières.

Le budget d'investissement comprend :

1. En dépense :

- Les frais d'acquisition, de renouvellement ou de développement des immobilisations affectées aux activités professionnelles ;
- Les frais d'acquisition des immobilisations de toute natures non destinés à être affectés à ces activités (participations financières, immeubles d'habitation).

2. En recettes :

- Les ressources prévues pour faire face à ces dépenses, notamment les apports nouveaux de l'Etat ;
- Les subventions d'équipement de l'Etat ;
- Les emprunts ;
- L'excédent des recettes d'exploitation sur les dépenses de même nature et les revenus divers ;
- Les prélèvements sur les avoirs placés ;
- Les cessions des biens et de toutes autres ressources autorisées à cet effet par l'autorité de tutelle.

Article 30: Pour la rémunération, le personnel du Centre Culturel Congolais le ZOO bénéficie du statut accordé aux agents de l'Etat de catégorie équivalente. De plus, compte tenu de la spécificité de l'établissement, il bénéficie des primes spécifiques et permanentes.

Article 31 : L'organisation comptable du Centre Culturel Congolais le ZOO doit être conforme à la législation en vigueur, sur la comptabilité publique dont elle prend la nomenclature.

Elle doit :

1° permettre de contrôler les recettes et les dépenses ;

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

2° Faciliter l'engagement ;

3° Permettre d'assurer l'autofinancement et le renouvellement des investissements.

Article 32 : Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le Directeur Général Centre Culturel Congolais le ZOO doit présenter au comité de gestion pour avis avant son transfert au ministère tutelle, un budget établi en équilibre entre les dépenses et les recettes.

Le budget est approuvé par le ministère Culture, Art et Patrimoines.

Article 33 : l'exécution du budget est assurée par le Directeur Général du Centre Culturel Congolais le ZOO.

Article 34 : Toute modification du budget doit obtenir l'avis préalable de la Direction Générale et être sanctionnée par une décision du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines.

Article 35 : La grille barémique du Centre Culturel Congolais le ZOO et le montant de l'indemnité payable aux de la Direction Générale sont fixés par une décision du Ministre de la Culture, Arts et Patrimoines sur proposition du Directeur Général du Centre Culturel Congolais le ZOO.

Article 36 : Les ressources du Centre Culturel Congolais le ZOO sont constituées par :

1° des subventions et dotations budgétaires qui peuvent lui être allouées par l'Etat ;

2° des recettes diverses et exceptionnelle;

3° Des différents dons, legs et libéralités ;

4° Taxes éventuelles ;

5°Des emprunts ;

6° Et des produits d'exploitations.

Article 37 : Conformément au calendrier d'élaboration du projet du budget de l'Etat arrêté par le Gouvernement, chaque année au plus tard le 15 juillet, le Directeur Général soumet un projet de budget des recettes et des dépenses pour l'exercice suivant l'approbation du Ministre de tutelle au plus tard le 15 Août de l'année qui précède celle à laquelle il se rapporte.

Titre VI : De l'organisation des Marchés de travaux Publics et de fournitures

Article 38 : Les marchés de travaux et de fournitures du Centre Culturel sont passés conformément à la législation en vigueur en la matière en République Démocratique du Congo.

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe

Titre VII : Du Personnel

Article 39 : Le personnel du Centre Culturel exerçant un emploi de commandement est désigné, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Ministre de tutelle sur proposition de la Direction Générale.

Et le personnel de collaboration et d'exécution est désigné, affecté, promu et, le cas échéant, licencié ou révoqué par le Directeur Général.

Tous les contrats de travail en cours de validité, à la date de la signature du présent Arrêté, restent en vigueur.

Titre VIII : Du Régime Douanier, Fiscal et Parafiscal

Article 40 : Sans préjudice des dispositions légales contraires, le Centre Culturel bénéfice du même traitement que l'Etat pour toutes ses opérations en ce qui concerne les impôts, droits et taxes effectivement mises à sa charge en tant qu'entité à vocation socioculturelle.

Titre IX : Des dispositions transitoire et finales

Article 41 : Toute modification du statut du Centre Culturel Congolais le ZOO doit être soumise à la Direction Générale qui l'examine et donne son avis avant sa transmission au ministère de tutelle.

La modification ne pourra être effective qu'après signature d'un arrêté du ministre ayant la culture, art et patrimoines dans ses attributions.

Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures au présent Arrêté.

Article 43 : Le Secrétaire Général à la Culture, Arts et Patrimoines est chargé de l'exécution du présent Arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Kinshasa, le 23 NOV 2023

KATHUNGU FURAHA Catherine

154, Boulevard du 30 Juin, Kinshasa - Gombe